

浙江农村商业联合银行股份有限公司

与

腾讯云计算(北京)有限责任公司

互联网类系统CDN加速服务项目(三年)采购合同

浙江农商联合银行合同号：HT-ZRUB-2025-07-01-08-C002

腾讯云合同号：

签订地点：杭州市

签订日期：2025年 月 日

甲方: 浙江农村商业联合银行股份有限公司

地址: 杭州市上城区秋涛路660号

电话: 0571-56929972

邮编: 311200

联系人: 裘竹青

邮箱地址: kjc_ztb@zjrcu.com

统一社会信用代码: 91330000761316739P

账户: 浙江农村商业联合银行股份有限公司

开户银行: 杭州联合银行营业部

账号: 201000006496854

乙方: 腾讯云计算(北京)有限责任公司

地址: 北京市海淀区西北旺东路10号院西区9号楼4层101

电话: 010-82173652

邮编: 200233

联系人: 谭路

邮箱地址: jackylutan@tencent.com

统一社会信用代码: 911101085636549482

账户: 腾讯云计算(北京)有限责任公司

开户银行: 招商银行北京分行上地支行

账号: 110907316810601

根据浙江农村商业联合银行股份有限公司互联网类系统CDN加速服务项目(三年)采购(公开招标编号 ZRUB-2025-06-03-08-C002)要求及乙方投标承诺,按照《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定,甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用原则,经充分协商,就甲方向乙方采购互联网类系统CDN加速服务项目(三年)事宜订立本合同,以兹双方共同遵守。

第一条 通则

1.1 腾讯云服务指腾讯云向用户提供的互联网资源协作服务等增值电信服务,以及有关的软件服务,包括组成前述服务的组件、产品和其他衍生服务。具体以腾讯云所能实际提供的为准,甲方可以根据自己的需求选择使用一项或多项具体服务。

1.2 腾讯云是中立的技术服务提供者,依约向甲方提供各类技术产品和服务;甲方的网站、应用、软件、平台等任何产品、服务及相关内容等,由甲方自行运营并承担全部责任。腾讯云和甲方各自获取自身运营所需的必要经营许可和资质。

1.3 本协议作为甲方使用腾讯云服务的基础性约定,对腾讯云和甲方均有法律约束力,腾讯云和甲方均有义务遵守。

腾讯云会通过腾讯云网站或其他约定的方式,发布、展示与腾讯云具体服务相关的服务协议、服务规范/规则、服务等级协议(SLA)及服务说明、技术规范、使用流程、操作文档、计费标准等内容,前述发布、展示的内容统称为服务规则,与本协议共同构成对甲方和腾讯云具有约束力的文件。

1.4 甲方选择使用的服务发生在、涉及到中国大陆以外国家和地区的,甲方还需遵守所适用的当地法律法规及其他具有法律效力的规定,并遵从双方相关约定。

第二条 账号

2.1 为使用腾讯云服务,甲方应当注册腾讯云账号。腾讯云账号是腾讯云为甲方提供的服务标识,依托账号甲方可以获取相应的腾讯云服务,包括自助购买云服务、查询账单、支付费用、管理资源、接收腾讯云通知等等。

2.2 注册腾讯云账号,甲方应依法具备必要、适当的权利能力和行为能力,已授予操作人足够的权利完成注册过程。甲方必须提交自身合法、真实、有效的身份信息完成真实身份的核验。甲方未提交真实身份信息的、未能通过真实身份核验的,腾讯云依法不对甲方提供服务。

2.3 甲方的腾讯云账号和密码由甲方自行设置,甲方应当采取妥善的安全措施,保管甲方的账号和密码;甲方应当妥善保管甲方账号敏感权限操作的验证渠道信息,例如甲方的安全手机、邮箱等,防止相关信息泄露、失效或错误而给甲方带来安全隐患。

腾讯云账号仅限于甲方自身使用,未经腾讯云同意,甲方不得将账号以任何方式提供给他人使用。甲方应为账号下的行为负责,账号下的所有操作行为均被视为甲方实施,且应由甲方承担全部法律后果。如果甲方的账号下有任何未经授权的使用行为,甲方应当立即通知腾讯云,

以便腾讯云为甲方提供相应的帮助。

2.4 为保障甲方账号的安全,腾讯云提醒甲方应当自行建立健全内部管理制度,规范对腾讯云账号的使用与管理。甲方基于自身经营管理所需,将账号授权甲方的员工或他人管理的,或使用腾讯云的账号授权功能(例如设置子账号、创建和加入集团账号管理),授权或接受他人对甲方账号进行一定的操作的,须做好权限管控,并且在遇到人员变动时及时进行交接和采取必要的账号安全保护措施(例如修改密码、变更登录方式、设置账号保护、删除相关授权等)。

2.5 甲方在腾讯云的账号信息不准确,或者甲方的账号信息发生变更的,甲方有义务及时进行更新。腾讯云有权对甲方账号信息进行动态核验,发现甲方的账号信息不准确、有误或不符合法规要求的,通知甲方限期纠正。

2.6 甲方有权申请注销腾讯云账号。在不违反法律法规要求,且遵循腾讯云账号注销规则的情形下,腾讯云应当依照甲方的请求注销甲方的腾讯云账号。账号注销行为是不可逆的,一旦甲方完成账号注销后,甲方将无法再登录该账号,请甲方谨慎操作。

2.7 甲方理解,为保护网络生态和网络安全,维护良好的网络交易秩序,甲方和腾讯云双方均有义务遵守国家法律法规、政策规范。为此,腾讯云有权制定相应的账号协议、网络平台规则、服务规范等相应的腾讯云规则,设置腾讯云举报平台受理投诉、举报,并对违反法律法规、政策规范和腾讯云规则的账号采取相应的限制和处置措施。

第三条 服务

3.1 服务开通

3.1.1 甲方可根据自身需求,自行通过腾讯云官网在线选购所需服务;甲方也可以委托甲方的专属客户经理、客服代表协助甲方选购所需服务。甲方的订单被系统接受并显示已成功下单的,则表示服务购买成功,腾讯云应按照甲方的订购需求及服务规则为甲方提供服务,甲方和腾讯云之间另有约定的,按照约定执行。

3.1.2 甲方需在订单提交后及时完成支付。超出订购页面显示的期间,系统将自动关闭订单;相关服务也可能因时间限制、库存限制或者活动数量限制,在甲方提交订单进行付款期间出现数量不足或已达到限量等情况,从而无法成功购买。

3.1.3 腾讯云有权开展营销推广活动。营销推广期间,腾讯云可能采取价格折扣、服务升级、赠送等优惠措施,例如“限时免费”、“限时优惠”、“限量优惠”、“充值优惠”、“赠送服务”等。甲方理解,这些优惠措施是暂时性、阶段性的,或有总量限制、购买量限制的,也可能仅适用于满足特定条件的用户,或者有其他条件限定,腾讯云不保证所有用户均能参与活动并获得优惠权益。

腾讯云有权制定活动规则。参与推广活动的用户,应当阅读并理解活动规则,按照相应的规则获取、使用腾讯云服务。此类活动系腾讯云在正常服务价格之外的特别优惠,甲方理解,

甲方获得的优惠权益,包括甲方在营销推广活动之外享受的腾讯云价格折扣优惠、服务优惠,不可同时叠加适用,也不得转让、不得要求腾讯云回购,活动规则和相关约定明示允许的除外。

3.1.4 腾讯云可能不时推出公测、内测等免费试用服务,甲方可以通过自愿申请等方式获取使用,并遵守本协议及免费服务的相关约定。甲方理解,该类免费服务通常不是长期或永久的,腾讯云不会对该类服务的可用性和可靠性作出承诺,也不会对甲方使用该类服务的结果承担任何责任。腾讯云保留对该等免费服务作出可用性和可靠性承诺及收取费用的可能性,收取服务费用之前,腾讯云将另行通知甲方。

3.2 服务费用

3.2.1 甲方可以通过先付费或后付费的方式获取腾讯云服务,具体以甲方所购买的服务所支持的付费方式为准。

先付费,或称“预付费”,甲方需要在提交订单并完成付费后,腾讯云才提供相应的服务;后付费,甲方先使用服务后支付费用,甲方需在按照该服务的服务规则确定的付款期限内支付费用。

3.2.2 基于甲方的商业信誉,甲方可能获得腾讯云给予甲方的“信用额度”,从而可以在额度内对一些需要先付费的服务享受“后付费”的便利。甲方理解,甲方所能获得腾讯云授予的信用额度视乎腾讯云对甲方的商业信誉评估而定,腾讯云有权对其进行调整。

3.2.3 无论先付费服务还是后付费服务,甲方与腾讯云就费用支付另有约定的,双方应优先遵循另行之约定。甲方在信用额度内订购腾讯云服务不影响甲方与腾讯云之间关于服务费用账期和结算的相关约定的执行。

3.2.4 甲方可以通过腾讯云账号查询已购买服务、费用支付及欠费情况。为避免甲方欠费影响服务连续性,腾讯云建议甲方适时查看甲方的账单及欠费通知,及时付费。腾讯云为甲方提供了在线付款、银行转账等多种方式的支付渠道,甲方可以选择适当方式进行支付,并注意预留合理时间确保支付到账。**如果甲方发生欠费,腾讯云有权每天按照甲方欠费金额的万分之五的标准向甲方收取违约金。**

3.2.5 为便利甲方的操作,甲方可以对一些服务设置“自动续费”。自动续费是指甲方所购买腾讯云服务到期时,甲方的腾讯云账号内可用余额足够的,系统自动从甲方的账号中扣取下一续费周期的费用。**除另有明确约定外,自动续费的价格为系统执行扣费当时的价格。**

3.2.6 鉴于腾讯云服务计费方式的多样性,请甲方购买服务时注意查看有关计费的说明,按需购买。某些类型、某些计费方式的服务,甲方一旦购买,即使甲方未实际使用,也需支付费用,包括但不限于如下情形:

(1) 套餐类服务。该类服务中包括一项或若干项服务权益,并且有使用期限要求,使用期限届满后权益清零;

(2) 按时长计费的服务。购买含有按时长计费的服务后将获得期限内的服务,在期限内均应支付费用。

(3) 基于规则或约定。例如服务规则已事先声明不可退费、或甲方已经向腾讯云承诺最低消耗金额。

若有的持续计费服务已并非甲方实际所需,腾讯云建议甲方自行巡查并关闭对应服务。

3.2.7 甲方可以通过登陆腾讯云账号或事先指定的账单接收邮箱等途径查看甲方的费用消耗状况和账单。腾讯云在每个月度均会向甲方提供账单,该账单作为双方费用结算凭据,甲方对账单有异议的,应在收到账单后5个工作日内向腾讯云提出;甲方在前述期限内没有提出异议,则视为甲方已确认账单。对于甲方有异议的账单,由甲方和腾讯云双方进行核查,以核查后双方确认的账单为准。核查期间,甲方应先行支付无异议部分的金额。甲方不认可核查结果,但又没有确切证据证明账单计费有误的,则结算费用以腾讯云提供账单为准。

3.2.8 腾讯云将严格遵照国家税务规定向甲方开具合规的增值税发票。

如发生销售折让、销售退回或其他按照国家税务规定需要重新开票或开具红字发票的情况,甲方需退回腾讯云已开具的发票或提供开具红字专用发票的必要资料。具体按以下政策执行:

(1) 如果退票发生在发票开具当月且甲方尚未进行税务认证抵扣,甲方退回发票即可。

(2) 如果甲方已就该发票进行税务认证抵扣,或者退票时间已超过开票当月,甲方应向腾讯云提供开具红字发票的必要资料,如《开具红字增值税专用发票信息表》等。

(3) 如果腾讯云尚未开具发票或已开具发票但尚未交付给甲方,无需甲方提供发票相关资料。

在完成上述操作后,甲方可按照向腾讯云的实付款(应付款)数额申请重新开具发票,双方办理相应的退款。不符合上述条件的,则无法办理重新开票和退款,腾讯云不就此承担任何责任。

3.2.9 甲方应当及时、足额向腾讯云支付费用。甲方发生欠费时,腾讯云可能会向甲方发出合理的提示或催告。甲方未按约足额支付服务费用的,腾讯云除了可以要求甲方承担相应违约责任外,还有权随时直接采取暂停提供相应服务、终止提供相应服务措施。腾讯云因此终止甲方的服务,会向甲方发送必要的通知。

3.2.10 甲方名下有多个腾讯云账号的,每个腾讯云账号均是独立计费。甲方理解,如果甲方名下有的账号发生欠费,虽然腾讯云可能会给予甲方便利不影响甲方尚未欠费的账号的服务,但腾讯云始终保留对甲方所有腾讯云账号中的费用合并处置的权利。腾讯云有权将甲方账号内预缴尚未消耗的资金抵充甲方其他腾讯云账号欠费及甲方的其他应付费用,且甲方所有腾讯云账号内的资金不足以抵充甲方的欠费和其他应付费用的,对甲方所有腾讯云账号予以拒绝和终止服务。

3.2.11 甲方自行缴付腾讯云服务费用、委托他人缴付腾讯云服务费,或者他人为甲方的腾讯云账号缴付费用,均视为甲方的付费行为。如果甲方申请退还资金,须遵循腾讯云退还资金的规则,腾讯云根据退还规则优先原路退回资金。甲方理解,为履行预防和治理电信网络诈骗的义务,腾讯云有权对甲方缴付的来源可疑资金予以暂冻、原路退回或移送公安机关处理,此时遭受影响的资金被视为并未支付给腾讯云,甲方需要另行补足费用。

3.3 服务支持

3.3.1 腾讯云向甲方提供售后服务。腾讯云提供 7*24 小时的免费热线电话及在线工单咨询服务,协助甲方解答使用腾讯云服务过程中遇到的问题。同时,腾讯云还可为甲方提供免费或付费的技术服务,具体以腾讯云官方网站公布为准。

3.3.2 腾讯云可通过电话、短信、邮件等方式为甲方介绍和推荐腾讯云服务,具体是否需要推介服务及选用何种腾讯云服务,由甲方决定。

3.3.3 腾讯云不断优化、提升、扩展现有服务,为甲方提供更丰富的服务类型和服务功能。甲方理解,新增或扩展的服务类型和服务功能,可能需要甲方额外支付费用才能使用。同时,腾讯云也有权对现行免费服务进行收费、对服务价格提升或降低,并且在价格调整时在腾讯云官网进行公告或向甲方发送通知,调整后的价格将在公告或通知确定的期限生效。双方另有约定除外。

3.3.4 腾讯云在服务规则约定范围内提供可用性保障。如果甲方对可用性的要求高于服务规则,甲方可以主动对自身系统进行高可用性的设置,或联系腾讯云提供协助或技术支持。

3.3.5 甲方理解并同意,腾讯云的服务是按照现有技术和条件所能达到的现状提供的。腾讯云将尽合理的努力,并在适配的安全能力下确保服务的连贯性和安全性,但腾讯云不能保证其所提供的服务毫无瑕疵。因此,即使腾讯云提供的服务存在瑕疵,但若上述瑕疵是当时行业技术水平所无法避免的,其将不视为腾讯云违约,腾讯云也无需承担任何责任,双方应友好协作共同解决问题。

3.4 服务中止、变更、终止

3.4.1 为了向甲方提供更加完善的服务,腾讯云有权定期或不定期地对服务平台或相关设备、系统、软件等进行检修、维护、升级及优化等日常维护,可能导致甲方所使用服务短时间的中断或暂停。腾讯云无需就此中断或暂停向甲方承担责任,但是腾讯云应当在合理的时间内提前向甲方发送通知。

3.4.2 腾讯云有权根据自身运营安排,对所提供的服务类型、服务功能进行调整和变更。前述调整和变更影响甲方使用腾讯云服务的,腾讯云会在调整和变更生效前的合理期限内提前向甲方发送通知。如果相关调整和变更将实质性减少甲方已购买的腾讯云服务的功能和权益,腾讯云会提供相应的调整方案,甲方对此有异议的应在腾讯云向甲方通知后的 30 日内提出。

3.4.3 为保证服务的安全性和稳定性,腾讯云可能需要进行数据中心裁撤、改造、迁移、设备更换等重大调整。上述重大调整可能会影响甲方所使用服务,腾讯云将提前不少于 30 天通知甲方,以便甲方可以迁移、调整甲方的业务系统。甲方应积极配合进行相关数据的迁移工作。甲方承诺在接到腾讯云通知后按照腾讯云规定的时间配合完成相应操作,否则因此造成甲方业务无法访问或其他问题的,相应后果由甲方自行承担。

3.4.4 甲方理解,腾讯云因执行法院、政府机构等有权机关的命令和监管指令所需,或者为处理腾讯云服务安全性或完整性之紧急事件或威胁,使得腾讯云需要中断向甲方提供服务,或者无法继续向甲方提供服务的,腾讯云将在受影响的范围内修改、限制、暂停或终止对甲方提供服务。甲方理解,考虑到相关事件的紧迫性和特殊性,此时腾讯云可能会直接做出该等操作而不会事前通知。

3.4.5 甲方可以依据本协议及腾讯云服务规则终止甲方所开通的部分或全部腾讯云服务,甲方也可以注销甲方注册的全部腾讯云账号以终止腾讯云和甲方之间的服务关系。甲方应注意巡查和评估终止相关腾讯云服务对甲方的系统和运行业务的影响,以免造成损害。

3.4.6 服务到期或终止时,甲方在清偿所有服务费用,承担相应违约、赔偿责任后(若有),甲方可以对甲方的腾讯云账号下已预交但尚未消耗的资金申请退回。双方对费用清理另有约定的遵循约定处理。

第四条 第三方产品或服务

4.1 甲方可以通过腾讯云网站、腾讯云市场平台获取、使用第三方提供的产品或服务,此时第三方产品和服务的运营方与甲方建立相应的服务关系,并向甲方承担产品和服务的责任。腾讯云根据服务规则约定在自身责任范围内向甲方承担相应责任。

4.2 本协议下部分服务可能由腾讯云的关联公司提供,腾讯云关联公司在遵守本协议的前提下,根据相关服务规则约定向甲方承担相应责任。

因公司合并、分立、经营调整等原因,腾讯云可将本协议部分或全部权利义务转让予腾讯云关联公司或其他指定的第三方,腾讯云须提前通知甲方,并尽力确保不对甲方所使用的腾讯云服务产生不利影响。甲方对此有异议的可在收到通知后的 30 天内向腾讯云提出。在未获得甲方书面同意或者双方达成一致前,乙方擅自将本协议部分或者全部权利义务转让予其他第三方,甲方有权要求乙方承担违约责任。

第五条 网络安全和网络秩序

5.1 甲方和腾讯云均有义务遵守中华人民共和国法律法规及其他所适用的法令和监管政策,自觉维护网络安全和网络秩序。

5.2 甲方和腾讯云各自应对自身的网络连接、业务系统和计算机系统采取安全保护措施,预防安全漏洞风险,共同防范发生网络安全事件。当发生网络安全事件时,双方应在各自安全

责任范围内承担责任。

若甲方需要增强安全保护措施,甲方可以根据自身需求另行购买使用由腾讯云提供的安全保护产品和服务。甲方理解,使用安全保护产品和服务是提升计算机信息系统、设备安全性的必要措施,但腾讯云不能也无法保证甲方使用了腾讯云的安全保护产品和服务就能够绝对保障甲方的业务安全性。

5.3 腾讯云应根据法律法规的要求制定网络安全事件应急预案,及时处置腾讯云服务及服务所依托的相关业务系统、计算机系统的系统漏洞、计算机病毒、网络攻击、网络侵入等安全风险;在发生危害网络安全的事件时,立即启动应急预案,采取相应的补救措施。

5.4 腾讯云履行信息网络安全管理法定义务。腾讯云一直致力于为用户提供文明健康、规范有序的网络环境,对接入腾讯云平台的公共信息进行必要的巡查,使得腾讯云网络健康清朗,合规运行。甲方不得利用腾讯云服务制作、上传、复制、发布、传送、传播或者转载违反国家法律法规规定的内容,包括:

- (1) 反对宪法所规定的基本原则的;
- (2) 危害国家安全,泄露国家秘密,颠覆国家政权,破坏国家统一的;
- (3) 损害国家荣誉和利益的;
- (4) 歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神,以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉的;
- (5) 宣扬恐怖主义、极端主义或者煽动实施恐怖活动、极端主义活动的;
- (6) 煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结的;
- (7) 破坏国家宗教政策,宣扬邪教和封建迷信的;
- (8) 散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定的;
- (9) 散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或教唆犯罪的;
- (10) 侮辱或诽谤他人,侵害他人合法权益的;
- (11) 含有法律、行政法规禁止的其他内容的。

同时甲方需要进一步采取措施,防范和抵制含有下列内容的不良信息:

- (1) 使用夸张标题,内容与标题严重不符的;
- (2) 炒作绯闻、丑闻、劣迹等的;
- (3) 不当评述自然灾害、重大事故等灾难的;
- (4) 带有性暗示、性挑逗等易使人产生性联想的;
- (5) 展现血腥、惊悚、残忍等致人身心不适的;
- (6) 煽动人群歧视、地域歧视等的;
- (7) 宣扬低俗、庸俗、媚俗内容的;

- (8)可能引发未成年人模仿不安全行为和违反社会公德行为、诱导未成年人不良嗜好等的;
- (9)煽动非法集会、结社、游行、示威、聚众扰乱社会秩序的;
- (10)以非法民间组织名义活动的;
- (11)其他对网络生态造成不良影响的内容。

5.5 腾讯云依照有关规定,建立对利用腾讯云服务从事涉电信网络诈骗活动及支持、帮助行为进行监测识别和处置的机制。腾讯云发现涉诈违法犯罪线索、风险信息的,依照有关规定移送相关部门,并依法为相关部门办理电信网络诈骗案件调取证据提供技术支持和协助。

5.6 甲方应遵循所适用法律对甲方的规范和要求。甲方在中华人民共和国境内从事互联网服务、增值电信业务,应按照国家规定取得相应的许可或进行备案,并对自己的网站内容、服务内容的合法性承担责任。

5.7 甲方应合法使用腾讯云服务。甲方不得从事违法、犯罪活动,也不得利用腾讯云服务为他人的违法、犯罪活动提供帮助或便利。甲方不得从事如下危害网络安全和网络秩序的行为:

- (1)从事非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动;
- (2)提供专门用于从事侵入网络、干扰网络正常功能及防护措施、窃取网络数据等危害网络安全活动的程序、工具;
- (3)实施电信网络诈骗行为等网络违法行为;
- (4)明知他人从事危害网络安全的活动、电信网络诈骗活动及其他网络违法行为,为其提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助;
- (5)其他破坏互联网安全和秩序的行为。

5.8 甲方使用腾讯云服务不得危害腾讯云经营稳定性和安全性,不得侵害他人合法权益。甲方不得实施如下行为:

- (1)实施任何改变或试图改变腾讯云服务提供的系统配置或破坏系统安全的行为;
- (2)以任何方式干扰或企图干扰腾讯云任何产品或任何部分、功能的正常运行,或者制作、发布、传播上述工具、方法等;
- (3)违反与腾讯云网络相联通之网络、设备或服务的操作规定,实施违法或未授权之接取、盗用、干扰或监测;
- (4)利用技术或其他手段破坏、扰乱腾讯云服务的运营或他人对腾讯云服务的使用;
- (5)发布、传播垃圾邮件(SPAM)或实施侵害他人知识产权等任何合法权益的行为,如“私服”、“外挂”等;
- (6)将腾讯云所提供的服务用作虚拟服务器,非法代理服务器(Proxy)以及邮件服务器,或未经腾讯云同意利用腾讯云提供的服务从事DDoS防护、DNS防护等经营性活动;

(7) 因甲方的网站和服务、业务遭受不正常的大流量访问或不合理占用资源、频繁遭受攻击(包括但不限于 DDoS 攻击),且未及时采取处置措施,或未根据腾讯云要求消除影响,从而对腾讯云服务平台或他人产生不良影响的;

(8) 将甲方从腾讯云获得的 IP 地址、带宽等网络接入资源用于在中华人民共和国境内经营 IDC、ISP 等业务;

(9) 其他腾讯云明确反对或不允许的行为,例如开展虚拟币“挖矿”行为。

5.9 腾讯云依照法律规定,建立相应的侵权投诉处置流程。腾讯云收到权利人发送的与甲方相关的侵权投诉通知后,经审核,对符合法律要求的侵权投诉通知,腾讯云将向甲方转送并采取必要的措施;甲方有义务对权利人的侵权投诉通知进行回应。腾讯云可以协助甲方和权利人建立沟通渠道,公平保护相关方的权益。如果甲方怠于回应侵权投诉通知,不积极行使自己的权利,甲方可能持续受到腾讯云所采取的必要措施的影响。

为处置侵权投诉所需,腾讯云有权依照法律规定向甲方披露权利人的身份信息,也有权将甲方的身份信息披露给权利人。

5.10 腾讯云自行或根据相关部门的信息、权利人的投诉进行排查发现甲方可能存在违反相关法律法规或本协议的行为的,有权要求甲方立即删除、修改相关内容,或纠正自身行为,同时腾讯云可以向主管部门举报、报告甲方涉嫌违法、犯罪的行为。进一步地,为阻断、屏蔽危害行为和保护腾讯云服务的正常运营,腾讯云有权限制、暂停向甲方提供全部或部分腾讯云服务,以及终止向甲方提供腾讯云服务,对甲方的腾讯云账号进行限制和冻结。

腾讯云采取上述措施导致甲方服务不可用、业务被暂停、数据被清理等后果及损失,均由甲方自行承担;甲方的行为给腾讯云或第三方造成损失的,甲方应当予以赔偿。腾讯云保留依照法律、法规及本协议追究甲方其他责任的权利。

第六条 用户业务数据

6.1 腾讯云认可,甲方通过腾讯云服务上传、存储、分发、加工及其他方式处理的用户业务数据,均为甲方的数据,甲方完全拥有甲方的业务数据。甲方也理解,甲方使用腾讯云服务而产生的由腾讯云记录的信息和数据,例如日志信息、计量和费用信息、服务咨询信息,腾讯云拥有相应的权益。

6.2 甲方可以根据用户业务数据重要性进行相应数据备份。腾讯云服务可能为甲方提供数据备份的功能或工具,甲方使用该等功能或工具的,甲方需要负责执行备份操作。腾讯云仅在法定或约定提供的数据备份服务的范围内承担责任。

甲方释放服务或删除用户业务数据的,甲方在腾讯云服务中或腾讯云数据中心的数据将被清除,腾讯云不再继续保留甲方的业务数据,也没有义务恢复或返还甲方的业务数据。甲方有义务在执行数据清除动作时进行谨慎操作,避免误操作风险。

6.3 当腾讯云服务期限届满、服务终止时,甲方应及时清理或迁移甲方的业务数据。甲方应当在服务规则约定的数据保留期内(无约定的,以腾讯云向甲方发送的通知所载合理期限为准)完成数据清理或迁移。除法律另有规定、相关部门要求或双方另有约定外,数据保留期满腾讯云可删除用户业务数据,不再保留甲方的任何业务数据。

6.4 甲方开展数据处理活动,需要遵循所适用的数据安全、个人信息保护的相关法律法规,并独自承担因违反所适用法律法规所导致的责任和后果。

6.4.1 甲方应当采取合法、正当的方式收集数据,不得窃取或者以其他非法方式获取数据;在法律法规规定的目的和范围内收集、使用数据;数据收集和处理符合甲方与相关数据主体的约定。

6.4.2 甲方应当采取相应的技术措施和其他必要措施,保障数据安全;甲方应当加强风险监测,发现数据安全缺陷、漏洞等风险时,应当立即采取补救措施。

6.4.3 甲方应遵守所适用法律法规对数据安全评估、数据出境、网络安全等级保护的相关规定,履行相应的法定义务。

6.5 腾讯云根据适用的法律保护客户存储在腾讯云数据中心的数据,对用户业务数据承担相应的安全保障义务。

除法律法规另有规定或执行甲方的服务要求所需之外,未经甲方同意,腾讯云不会对甲方的业务数据进行任何未获授权的使用和披露。

第七条 知识产权

7.1 在本协议项下一方向对方提供的任何资料、技术或技术支持、软件、服务等知识产权均属于提供一方或其合法权利人所有;除此之外,除非提供方或合法权利人明示同意,另一方无权复制、传播、转让、许可或提供他人使用上述知识产权。

7.2 腾讯云保留本协议项下服务成果和服务衍生品的知识产权和其他权益;除本协议另有明确规定外,本协议任何内容均不得解释为授予甲方前述服务成果和服务衍生品的知识产权和其他权益。

7.3 如果第三方向甲方提出索赔,声称甲方依照本协议获取、使用腾讯云服务的行为侵犯了权利人的知识产权,或腾讯云认为有可能被提起上述索赔,腾讯云将自行决定:(a)为甲方获取继续使用适用的腾讯云服务的权利;(b)修改腾讯云服务,或以不会严重损害服务功能的、不侵权的软件或服务来替换原有服务;或(c)如果上述方案均不具备商业合理性,则可以终止适用的订单,并按比例退还甲方为该索赔行为(或索赔可能)所涉服务向腾讯云预付的费用。若甲方因此而发生任何损失,乙方同意将足额进行赔偿。

腾讯云将为甲方和解或抗辩提供可获得的必要合理信息和协助,并就可归责于腾讯云原因导致甲方的损害向甲方承担相应赔偿责任。但是对于如下情形下第三方提出的索赔,甲方应独

自进行抗辩,并就任何不利的最终判决或和解支付赔偿:(a) 甲方使用非腾讯云提供的技术或软件或软件改进;(b) 甲方独自开发的技术或软件或软件改进;(c) 甲方对腾讯云产品及其他第三方软件或技术进行组合、改变的软件或技术;(d) 腾讯云根据甲方特别要求或指定符合特定规范或要求提供的服务或产品;(e) 甲方未遵循、执行腾讯云服务规则及相关通知所引起的责任。

第八条 保密信息

8.1 甲方和腾讯云双方为了本协议目的,已经或将会提供或透露某些保密信息。其中,披露保密信息的一方为“披露方”,而接受保密信息的一方为“接收方”。

8.2 “保密信息”指由披露方持有的与其业务、经营、技术及权利等事项相关的,非公开的信息、资讯、数据、资料等,包括但不限于营业规划,商务资料,与技术有关之知识及信息、创意、设想、方案,提供的物品或厂商资料,用户信息,人事资料,商业计划,服务价格及折扣,财务状况等。

8.3 接收方从披露方所获悉的信息,如有标明或可合理认知为属于披露方的保密信息的,接收方须对披露方的保密信息保密,未经披露方书面同意,不得以任何方式披露给第三方或用于本协议以外目的。接收方应以对待其自身保密信息相同的注意程度(且不得低于合理审慎义务)对待披露方的保密信息。

8.4 尽管有前述约定,符合下列情形之一的,相关信息不被视为保密信息:

- (1) 接收方在披露方向其披露之前已经通过合法的渠道或方式持有的信息;
- (2) 该信息已经属于公知领域,或该信息在非因接收方违反本协议的情况下而被公开;
- (3) 接收方合法自其他有权披露资料的第三方处知悉且不负有保密义务的信息;
- (4) 由接收方不使用或不参考任何披露方的保密信息而独立获得或开发的。

8.5 如果接收方基于法律法规或监管机关的要求,需要依法披露披露方的保密信息的,不视为违反本协议,但接收方应当在法律许可的范围内尽快通知披露方,同时,接收方应当努力帮助披露方有效限制该保密信息的披露范围,保护披露方合法权益。

8.6 双方保密义务在本协议有效期内及期限届满后持续有效,直至相关信息不再具有保密意义。

8.7 一旦发生保密信息泄露事件,双方应合作采取一切合理措施避免或者减轻损害后果的产生;如因接收方违反保密义务给披露方造成损失的,接收方应赔偿因此给披露方造成的直接经济损失。

第九条 违约责任

9.1 违反本协议约定的一方应依照本协议及相关法律之规定承担违约责任。

9.2 甲方应保证提交腾讯云的任何资料、使用腾讯云的服务及使用腾讯云服务所产生的成

果未侵犯任何第三方的合法权益。甲方同意,由于甲方自身违法违规、违反本协议或甲方侵害他人任何权利而衍生或导致任何第三方向腾讯云或其关联公司提出任何索赔或请求,或腾讯云和其关联公司因此而发生任何损失,甲方同意将足额进行赔偿。

9.3 于任何情形下,腾讯云不对任何间接的、偶然的、特殊的或惩罚性的损害和赔偿承担责任,例如利润损失、机会损失、声誉/商誉损失或损害等。

腾讯云在本协议项下所承担的损失赔偿责任不超过损害发生时甲方就该服务在本合同期内过往所支付的服务费用的总额。

第十条 不可抗力及免责

10.1 不可抗力指协议各方所不能预见、并且它的发生及其后果是不能克服和不能避免的情况,包括但不限于:自然灾害如洪水、冰雹、海啸、台风、旱灾、火灾等;政府行为如政府当局颁布或调整、变更的政策、法律、法规和采取新的行为措施等导致协议不能履行;社会异常现象如骚乱、疾病、战争、罢工(但不包括各方内部劳资纠纷)等;其他不能预见、不能克服并不能避免且对一方或各方造成重大影响的事件。

10.2 因不可抗力导致任何一方(“受影响方”)无法履行本协议下的全部或部分义务,不视为受影响方违约,受影响方不承担因不可抗力导致的未履行或迟延履行本协议义务导致相对方遭受的任何损害、损失、或增加之费用。

10.3 遭遇不可抗力后,受影响方应采取适当措施减少或消除不可抗力产生的影响,并应在可能的范围内尽快重新履行受不可抗力影响的义务,同时,受影响方应立即通知相对方,并应于不可抗力发生后【15】天内,向相对方提供必要、合理的证明文件,并解释未履行或迟延履行全部或部分义务的原因。

10.4 若不可抗力导致受影响方无法履行本协议下全部或部分义务持续达到【60】天以上,则双方应当进行协商,确定继续履行本协议的条件或终止本协议。若各方在开始协商后的【30】天内无法就继续履行本协议的条件达成一致意见,则任何一方可立即向他方发出终止通知。

10.5 甲方理解,鉴于互联网和云服务的特性,如下情形导致的服务异常不属于腾讯云违约。服务异常指腾讯云计划外的服务中断、暂停,未按照承诺的服务标准提供服务,无法满足用户服务最基础需求,以及其他服务效用降低的非正常情形。

(a) 基础电信资源的变动。包括但不限于电信部门技术调整,电信/电力部门对电信网络/电力资源进行安装、改造、维护,电信/电力线路被破坏;

(b) 政府主管部门、运营商的管控行为;

(c) 公共网络的阻塞、运行效率下降或黑客行为;

(d) 其他非腾讯云过错所导致的、腾讯云无法控制或合理预见的情形。

10.6 如果甲方非通过腾讯云授权的方式使用腾讯云服务,或者甲方不当操作、错误操作,

或者属于甲方管理维护的软件、硬件设备、系统、通信线路出现故障,导致甲方的腾讯云服务不能正常使用和造成其他衍生损害,甲方需要自行承担责任,腾讯云无需就此承担责任。

第十一条 通知和送达

11.1 腾讯云可通过网页公告、系统通知、站内信、电子邮件、手机短信、专属服务沟通工具、函件等方式中的一种或多种向甲方发送与腾讯云服务有关的业务通知、服务提示、账单信息、缴费/续费通知、验证消息、营销信息以及服务规则更新、违规处置等各种通知和信息。前述通知和信息在以下情况下视为已送达:

(1) 交专人递送的,在收件人签收时视为已送达。

(2) 以网页公告等形式公布的,一经公布即生效(另有说明除外)。

(3) 以电子形式发送的,包括系统通知、站内信、电子邮件、手机短信、专属服务沟通工具等形式,在发送成功后视为已送达。

(4) 以邮资预付的快递公司递送或以挂号信递送的,以投邮后的第3天视为已送达。

如果送达时间为法定节假日的,则以送达后首个工作日为送达日。

11.2 为了使甲方能够及时收到腾讯云的通知和信息,腾讯云可能通过多个方式向甲方发送。同时,腾讯云也为甲方提供了通知和信息的订阅工具,甲方可以根据自身所需选择使用或关闭某些通知方式和某些类型的信息。甲方选择关闭接收某些通知和信息的,甲方不能因自己未订阅该类型的通知和信息而主张这些通知和信息对甲方不生效。

11.3 甲方应当根据腾讯云官网公布的腾讯云的联系方式向腾讯云发送通知。如果甲方有专属客户经理、客服代表,甲方也可以通过他们向腾讯云提出请求。如果甲方未按照约定方式和途径通知腾讯云,甲方的通知可能未能送达腾讯云或迟延送达腾讯云。

第十二条 协议更新

12.1 基于网络服务的及时性、复杂性、高效性等特性及响应监管要求和政策规范等原因,甲方同意腾讯云可以对本协议以及腾讯云的相关服务规则进行调整,并通过网站公告、邮件通知、短信通知、系统消息、站内信等方式中的一种或多种予以公布;若甲方在调整后继续使用腾讯云服务的,表示甲方已充分阅读、理解并接受修改后的内容,也将遵循修改后的内容。

12.2 对本协议条款及相关约定事项作出的任何变更,均需经本协议各方通过加盖公章或合同专用章的书面形式进行确认为有效,否则对各方不具有法律约束力。

第十三条 法律适用及争议解决

13.1 本协议的签订地为中华人民共和国浙江省杭州市。

13.2 本协议的成立、生效、履行、解释及纠纷解决等,均适用中国大陆法律法规(不包括冲突法)。

13.3 因本协议产生之争议,双方应首先协商解决;双方未能协商解决的,任何一方均应将

争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院裁决。双方无争议的部分,应当继续履行。

第十四条 其他

14.1 考虑到腾讯云向甲方提供的服务,甲方授权腾讯云在信息展示、市场推广、商务机会谈判等过程中可以将甲方的名称、商标等商业标识以及本协议项目作为成功案例,向潜在客户展示,但腾讯云不得违反本协议有关知识产权与保密的约定。

14.2 除非另有说明,本协议正文及其附件中所有的“天”均为自然日,结算货币均为人民币。

第十五条 附件

一、附件

附件一、合同内容清单

附件二、浙江农村商业联合银行互联网类系统 CDN 加速服务项目工作任务说明书

附件三、产品服务协议

附件四、浙江省农商银行系统信息化建设保密协议

附件五、供应商廉洁承诺书

附件六、购买/使用腾讯云境外服务附录

二、与本合同相关的项目资料:

1. 甲方:《商务谈判文件-互联网类系统 CDN 加速服务项目(三年)采购 ZRUB-2025-06-03-08-C002》
2. 乙方:《谈判响应文件-互联网类系统 CDN 加速服务项目(三年)采购 ZRUB-2025-06-03-08-C002》

甲方:浙江农村商业联合银行股份有限公司

乙方:腾讯云计算(北京)有限责任公司

(加盖单位公章或合同专用章)

(加盖单位公章或合同专用章)

法定代表人或授权代理人

法定代表人或授权代理人

(签字或加盖人名章):

(签字或加盖人名章):

日期:2025 年 月 日

日期:2025 年 月 日

(注:涉及授权代理人签署的,请附法定代表人出具的授权书)

附件一

合同内容清单

一. 产品优惠报价

(1) CDN 网站加速费用

计费方式-带宽月结:

CDN 每日带宽统计点共 288 个, 从当月 1 号起, 每一个有效日(产生消耗)的所有统计点进行排序, 去掉前 5%的统计点, 剩下的最大的统计点, 即为计费带宽, 再根据合同价格计算费用。采用阶梯到达模式, 阶梯价格如下所示:

带宽阶梯(Mbps/天)	境内 单位: 人民币元(含税)	境外 单位: 人民币元(含税)
0Mbps- 500Mbps	0.423	1.334
500Mbps- 5Gbps	0.415	1.269
5Gbps - 50Gbps	0.391	0.968
≥ 50Gbps	0.383	0.686

(2) 对象存储费用

对象存储用于存放 APP 升级包使用。该部分费用分为三部分: 标准存储容量包, CDN 回源流量包, 标准存储读写请求。价格如下:

业务描述	单位: 人民币元(含税)
标准存储容量包(元/GB/月)	0.094282
CDN 回源流量包(元/GB)	0.11985
标准存储读写请求(元/万次)	0.00799

(3) CDN APP 内应用升级加速费用

用于丰收互联 APP 内部更新、内应用升级, 使用流量包方式一次性购买。

CDN 境内流量包定价:

规格	单位: 人民币元(含税)
1TB	194
5TB	945
10TB	1873
50TB	8743
200TB	22000
1PB	110000
5PB	520000
10PB	1020000
50PB	4900000

备注	1. 流量包有效期为 12 个月 2. 当年实际使用超过流量包大小, 根据实际使用情况追加支付补充流量包费用 3. 当年购买流量包未使用完, 对应费用不退回 4. 服务开通日期, 指服务商为我行开通 CDN 服务的日期, 服务开通日期以服务商系统记录时间为准。计费开始日期指我行应当依约向服务商支付服务费的起算时间。服务开通日期原则上与计费开始日期一致, 双方另行约定的除外 5. 甲乙双方可另行通过《服务开通确认书》确定 CDN 服务的计费开始日期。服务商将依据《腾讯云服务协议》(以下简称“主协议”) 首页所列联系方式, 以挂号信函或传真或电子邮件任一方式将《服务开通确认书》通知至我行。我行需盖章确认后, 回传给服务商。如在服务商通知之日起三个工作日内, 我行亦未提出异议, 则视为双方确认服务已按服务商通知之服务开通日起正式开通。 6. 以上价格均为含税单价, 税率统一为 6%
----	---

二、验收要求

1. CDN 加速后, 全国范围内用户访问甲方互联网类系统可用性不低于 99%。
2. 互联网类系统静态文件的回源流量对比经 CDN 加速前降低至少 50%以上。
3. 支持自定义缓存规则, 比如不同类型的文件缓存在不同的时间段。
4. 支持除 80、8080、443 之外的特殊端口开通, 并支持用户侧访问端口和回源端口不一致的配置。
5. 支持源站不做任何改动, 源站不提供证书和私钥的全链路 https 方案, 提供泛域名证书支持招标单位多个域名接入的需求。

三、商务要求

在服务期内, 乙方按甲方需求免费提供 CDN 服务配置、迁移, 并有能力提供服务期内的技术支持。

根据甲方要求, 乙方实施合同规定的服务, 由甲方对服务实施情况进行验收, 经甲方确认合格后, 按实际经双方核实的缴费账单, 计算得出相应服务费用, 并按服务规则确定的付款期限内支付费用支付款项, 具体如下, 其中甲方指浙江农村商业联合银行股份有限公司, 乙方指腾讯云计算(北京)有限责任公司。

1. CDN 网站加速费用、对象存储费用根据实际缴费账单, 按照后付费模式结算, 乙方向甲方提供上一月的缴费账单后, 如甲方对账单有异议的, 应在收到账单后 5 个工作日内向乙方提出; 甲方在前述期限内没有提出异议, 则视为甲方已确认账单。对于甲方有异议的账单, 由双

方进行核查,以核查后双方确认的账单为准。甲方不认可核查结果,但又没有确切证据证明账单计费有误的,则账单以乙方系统数据为准。

2. 甲方后付费的,根据合同约定甲方在该服务的服务规则确定的付款期限内支付费用。服务规则未明确付款期限的,甲方应每个月自确认账单并收到发票之日起 30 个工作日内向乙方付款。双方另有约定的依其约定。

3. CDN APP 内应用升级加速费用每年根据预估下载量支付相对应的流量包费用,如当年实际使用超过流量包大小,则根据实际使用情况追加支付补充流量包费用。

4. 付款时,乙方应开具付款通知和应付款项的等额增值税专用发票,甲方在收到乙方付款通知和发票,并核实无误后 30 个工作日内向乙方支付与发票金额等额的款项,乙方迟延送达付款通知或发票的,甲方的付款义务相应顺延。

5. 乙方账户如有变更,应提前 15 个工作日以正式书面形式通知甲方新的付款信息。由于谈判未及时通知此项变更而造成延期付款等的一切后果,甲方不承担任何责任。

6. 上述服务的开通日期,指乙方为甲方开通 CDN 服务的日期,服务开通日期以甲方系统记录时间为准。计费开始日期指甲方应当依约向乙方支付服务费的起算时间。服务开通日期原则上与计费开始日期一致,双方另行约定的除外。

7. 腾讯云收款账户如下,

户 名: 腾讯云计算(北京)有限责任公司

银行账号: 110907316810601

开户行: 招商银行北京分行上地支行

汇款备注: 浙江农商联合银行 CDN 服务费+UIN100012773012

四、协议期限

本协议一式【肆】份,双方各执【贰】份。期限自【2025】年【9】月【1】日起至【2028】年【8】月【31】日止。本协议期限届满后,甲方继续使用腾讯云服务的,双方应重新签约或以补充协议方式延长本协议期限;如果双方未重新签约或延长协议期限而甲方仍持续使用腾讯云服务的,将自动适用腾讯云官方网站在线的《腾讯云服务协议》。同时,腾讯云有权取消甲方所享优惠,双方恢复为腾讯云刊例价结算。

附件二

浙江农村商业联合银行互联网类系统 CDN 加速服务项目工作任务说明书

一、背景概述

随着浙江农村商业联合银行股份有限公司业务不断稳定增长,互联网类应用的用户规模也不断扩大,目前用户总数已经超过一千万,其中绝大多数用户分布在浙江省内。用户数的迅速增加,给服务器的性能和出口带宽带来巨大考验,特别是在营销活动时间段,由于用户并发数过高,可能会对系统造成压力,需要一种方案能够在提升用户访问体验的同时,降低源站服务器性能和出口带宽承载压力,并且能正常应对营销活动期间巨量用户并发访问的场景。

CDN 加速服务正好能解决上述问题,通过将静态资源缓存在数量较多的 CDN 节点上并直接响应用户、动态内容快速回源,实现大大提升高并发场景下用户的访问体验,大大降低源站服务器的性能和带宽出口占用率较高的压力。

二、工作目标

互联网类业务实现动静态内容域名拆分之后,通过采用的 CDN 加速服务,可以实现以下目标:

- 1、以自然月为统计周期,实现回源带宽相对于用户访问总带宽占比小于等于 15%。
- 2、以自然月为统计周期,实现回源流量相对于用户请求总流量占比小于等于 15%。
- 3、能正常承载某营销活动带来的高并发用户访问场景。为浙江农村商业联合银行股份有限公司在浙江省内预留 10Gbps 的节点带宽资源,在该带宽范围内,资源随用随取,弹性伸缩。
- 4、https 部署实施方案,需满足源站证书和私钥不得对外提供或部署在 CDN 平台,以避免证书私钥外泄风险。支持多域名加速,提供泛域名证书支持。
- 5、支持自定义端口。互联网类业务涉及特殊端口(除 80、8080、443 之外的端口),需要支持特殊端口进行加速。
- 6、支持 CDN 缓存内容刷新,刷新操作支持 web 界面和 api 接口对接方式。在源站进行内容更新时,为确保用户第一时间访问到最新内容,可以进行刷新操作。

三、工作范围与内容

采用 CDN 加速服务,主要的工作内容如下:

- 1、方案沟通。就浙江农村商业联合银行遇到的问题和对应的方案进行沟通交流,并确定最终实施方案。
- 2、按照实施方案进行动静态内容对应的域名拆分,实现静态内容走 CDN 加速平台,动态数

据直接对接源站。

3、将需要加速的业务对应的域名、源站 IP 和端口、加速区域等信息完成配置并发起测试。

4、验证业务正常后,正式进行域名切换,开始使用 CDN 加速服务。

5、源站进行内容更新时,可以通过 Web 界面控制台或者 API 接口实现 URL 刷新操作,确保用户第一时间访问到最新内容。

6、提供 CDN 月度服务报告。每月就 CDN 服务情况(含带宽、流量、PV、用户 IP、TOP URL 等信息)整理成报告提供给农商行。

7、日常故障对接。提供 7X24 小时专属技术服务,及时有效的处理农商行 CDN 项目中遇到的各种问题,同时提供手机号支持紧急情况对接。

四、服务可用性保证

1、乙方保证甲方购买的服务的“服务可用性”达到 99.9%,即每月服务不可用时间累计小于 44 分钟;

2、乙方保证在任何情况下,可以提供甲方合同约定的保底带宽,并在有突发事件导致甲方网站被加速内容访问流量高时,保证紧急提供附加 30%合同保底带宽可供甲方使用,并确保被访问对象的响应时间不会明显低于正常时段内的响应时间。该保证仅限于 5 天,如超过 5 天,双方将共同协商相关事宜。

3、对于下载加速服务,甲方负责文件上传,乙方负责文件的同步;在上传操作前,甲方有义务按合同规定的时间提前通知乙方;乙方有义务在甲方上传完成并通知乙方之时起 15 分钟内开始同步工作;如未在 15 分钟内开始同步工作,则被视为服务不可用;

4、甲方在提供 CDN 下载加速服务所需的文件时必须包含每个文件的 MD5 校验码,乙方有义务保证 CDN Cache 服务器的文件内容不被篡改。如发现 Cache 服务器上的文件被篡改,则视为服务不可用;

5、乙方保证所提供的内容与甲方原服务内容相符,由于乙方原因导致乙方服务内容被更换为非甲方许可的内容,被视为不可用。

6、如果乙方的服务在任何一个月中不能达到服务可用性的承诺值,将进行赔偿。赔偿标准如下:服务月度的服务可用性低于 99.9%但等于或高于 99%的,赔偿月度服务费的 10%;服务月度的服务可用性低于 99%但等于或高于 95%的,赔偿月度服务费的 25%;服务月度的服务可用性低于 95%的,赔偿月度服务费的 50%。赔偿以甲方当月服务费的二分之一为上限,且此赔偿不以任何形式向下累计。

7、乙方根据甲方要求,为甲方计算每月服务不可用时间,服务不可用时间包括由于乙方设

备故障或设计缺陷造成的甲方所购买服务的网页、文件等不能被访问或下载的时间,但不包括服务不可用的 24 小时之内甲方未向乙方报告的情况,以及由于以下原因所导致的服务不可用:

1) 甲方源站点故障所引起的;

2) 甲方未事先通知乙方而修改源站点的配置或加速域名的 DNS 配置导致乙方节点服务器无法正常访问甲方源站服务器;

3) 由于甲方的网站受到黑客攻击而引起的;

4) 任何乙方设备以外的网络设备故障或配置调整引起的;

5) 不可抗力引起的。

8、对于基础电信运营商的线路被人为破坏或运营商设备因调试、扩容所引起的网络中断,乙方保障提供两路或两路以上的网络冗余和设备冗余,对突发的网络线路故障进行容错服务。在由运营商原因所造成中断的网络区间内,如果用户能够到达该运营商的主干线路和此运营商与其他运营商的访问点,乙方保证将用户的访问转移到乙方的备用服务线路。在此情况下,服务故障的时间不计入累计时间;

9、在甲方同意的情况下,乙方可以在甲方提出要求后,将甲方的缓存内容进行超长缓存服务。由非乙方原因而实施的超长缓存服务不计入服务不可用时间。在甲方使用超长缓存服务期间,由于内容的更新和甲方源站点故障而导致内容不能访问,不视为服务不可用。由于乙方的原因而不得不使用超长缓存服务,由甲乙双方协商确定不可用时间的确认。

附件三

产品服务协议

腾讯云内容分发网络服务规则

第一条 服务简介

1、内容分发网络服务:是指通过腾讯云内容分发网络,腾讯云将您网站的内容发布至遍布全球各国家的海量加速节点,使您网站的用户可以就近获取所需内容,提升用户体验。具体以您购买的服务及腾讯云提供的服务内容为准。乙方将按照腾讯云官网承诺的《内容分发网络服务等级协议》(SLA)向甲方提供服务 and 承担责任。

2、甲方(即“客户”)依照本附件约定向乙方(即“腾讯云”)购买 CDN 服务,乙方通过自有的 CDN 网络向甲方提供 CDN 服务。

3、加速区域及范围等服务范围及内容详见第三条。

第二条 CDN 专用服务条款

1、甲方保证通过乙方提供的 CDN 发送的全部内容符合相关法律规范及相关部门的规定,若有任何不实或违反,愿意承担由此引发的相应法律责任,甲方因违反本款规定给乙方或任何第三方造成损失的,承担相应的损害赔偿责任。甲方违反本协议约定的,乙方有权依照《腾讯云服务协议》约定采取相应的处理措施。

2、甲方保证通过乙方提供的 CDN 发送的全部内容不侵犯任何第三人的合法权益。如有第三方基于侵犯版权、侵犯第三人之权益或违反中国法律法规或其他适用的法律等原因而向乙方提起索赔、诉讼或可能向其提起诉讼,则甲方应赔偿乙方因此承担的费用或损失,并使乙方完全免责。

3、甲方保证其接受 CDN 服务的内容对象(包括但不限于网站、客户端等)符合国家法律规范的规定、甲方经营该等业务已取得相应的资质、获得主管(有权)机关的批准、备案等。因甲方未取得该等资质(包括但不限于未取得相关 ICP 证网站域名备案等)使得乙方相关服务器被主管机关责令停止运营而给乙方造成损失的,由甲方就乙方的直接损失承担损害赔偿责任。

4、乙方有权利监督、管理甲方提供加速的内容,如果发现甲方提供的加速内容有违法、违规行为、导致国家机关(包括但不限于公安机关、人民检察院、人民法院、省通信管理局等)对甲方采取法律措施,乙方有权利要求甲方在限定的时间内消除影响,并保留暂停或终止提供本协议项下的业务、要求甲方进行整改、终止本协议等权利,因此产生的任何法律、行政责任与乙方无关。乙方保留进一步对甲方追责的权利。

5、甲方认可乙方有权判断本协议项下甲方从事的活动或甲方发布的信息是否违法、违规或违反本协议有关规定但乙方的上述权利不应被视为乙方有审核甲方行为或信息内容的义务或保证其合法合规的任何责任。

6、在乙方向甲方提供 CDN 服务期间,乙方应保障甲方按照本附件之约定享受服务。但对因甲方的源站点故障造成的 CDN 服务中断,不属于乙方责任。

7、甲方承诺乙方所提供 CDN 服务仅用作甲方自有内容的分发,不得转租转售乙方提供的 CDN 服务或改变 CDN 服务的使用性质。否则乙方有权单方解除本协议,相应的责任和后果由甲方自行承担。

8、无论何种原因甲方 CDN 服务停服,甲方应向乙方支付停服缓冲期内产生的费用。

9、如甲方业务出现大规模流量突增(业务突发增长大于等于上月计费带宽的 30%),甲方应至少提前 3 个工作日书面告知乙方,如未及时通知导致可用性降低的,乙方不承担责任。

第三条 加速区域及范围等服务内容

1、服务区域:全球范围

2、服务开通日期:指乙方为甲方开通 CDN 服务的日期,服务开通日期以乙方系统记录时间为准。

3、计费开始日期:计费开始日期指甲方应当依约向乙方支付服务费的起算时间。服务开通日期原则上与计费开始日期一致,双方另行约定的除外。甲乙双方可另行通过《服务开通确认书》确定 CDN 服务的计费开始日期。乙方将依据《腾讯云服务协议》(以下简称“主协议”)首页所列联系方式,以挂号信函或传真或电子邮件任一方式将《服务开通确认书》通知至甲方。甲方需盖章或通过电子邮件确认后,回传给乙方。如在乙方通知之日起三个工作日内,甲方亦未提出异议,则视为双方确认服务已按乙方通知之服务开通日起正式开通。

附件四

浙江省农商银行系统
信息化建设保密协议

乙方因参与甲方关于信息化建设项目的有关工作,已经(或将要)知悉甲方关于该项目的保密信息。为了明确乙方的保密义务,甲、乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则,依据国家有关法律、法规订立本保密协议。

一、本协议所指项目

包括核心系统、安全平台、综合前置、支付平台、特色业务平台、卡前置、信贷审批、国际业务、财务系统、管理信息系统、事后监督、其他统计分析系统、地方特色的信贷管理辅助系统、个性化的其他管理系统、前端系统和网络系统等计算机信息系统软、硬件进行立项、招投标、开发、测试、调试、运行、维保等事项。

二、本协议所指保密信息

包括乙方从甲方获得的与项目有关或因项目产生的任何标书、项目计划、业务需求、功能说明书、设计文档、源代码、操作手册、操作规程、运行日志、系统配置、参数设置、文件、会议纪要、函电、客户信息、运营数据等技术和业务信息。

上述信息无论以何种形式载于何种载体,无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明都具有保密性。

三、乙方的保密义务

1、主动采取保密措施对上述所列及之保密信息进行保护,防止不承担同等保密义务的任何第三者知悉及使用;

2、不得刺探或者以其他不正当手段(包括利用计算机进行检索、浏览、复制等)获取与本职工作或本身业务无关的甲方关于该项目的保密信息;

3、不得向不承担同等保密义务的任何第三人披露甲方关于该项目的保密信息;

4、不允许(包括出借、赠与、出租、转让等行为)或协助不承担同等保密义务的任何第三人使用甲方关于该项目的保密信息;

5、项目的保密信息所有权始终全部归属甲方,乙方不得利用自身对项目不同程度的了解申请对于该项目的保密信息所有权,在本协议生效前乙方已依法具有的合法权益除外;

6、如发现甲方关于该项目的保密信息被泄露或者自己过失泄露秘密,应当采取有效措施防止泄密进一步扩大,并及时向甲方报告。

7、以下情形,乙方不构成违反保密义务:1)保密信息在披露之时或之后已成为公共信息或文献的一部分;2)乙方在保密信息披露之前已获得该等保密信息;3)乙方自合法披露信息

的第三方处得到该等保密信息; 4) 乙方基于法律、法规、判决、裁定(包括按照传票、法院或政府处理程序)的要求而需披露保密信息。

8、如根据中国法律及法规的强制性规定或法院的指令, 乙方必须披露保密信息, 乙方可根据相关法律、法规的要求披露相关保密信息。但乙方应尽力给予甲方及时的通知, 以便甲方能够具备合理的机会采取保护措施。

四、保密期限

甲、乙双方确认, 乙方的保密义务自本协议生效时开始, 到甲方关于该项目的保密信息公开时止。乙方及乙方项目人员是否继续参与甲方关于该项目的工作, 不影响保密义务的承担。

五、违约责任

1、如果乙方未履行本协议所规定的保密义务, 但尚未给甲方造成损失或严重后果的, 乙方应就每一违约事件按照本合同总金额的 0.5% 向甲方支付违约金(每一违约事件的违约金不低于人民币 5000 元);

2、如果因为乙方前款所称的违约行为造成甲方损失或严重后果的, 乙方除按前款支付违约金外, 应赔偿因违约行为而给甲方造成的损失, 损失包括但不限于直接损失(诉讼费、律师费、公告费、保全费、差旅费等)、间接损失(商誉损失等)。如果甲方确认仅采取赔偿的补救措施是不够的, 还可以追究乙方的法律责任。

附件五

供应商廉洁承诺书

致浙江农村商业联合银行股份有限公司:

为制止商业贿赂行为、维护双方共同的合法权益,维护公平公正公开的竞争环境,签订本承诺书。

一、在与贵方业务往来中承诺如下:

(一) 不以股权、金钱方式(包括现金,银行卡,有价证券,购物卡、提货单、娱乐场所会员卡、打折卡、代币券证券等) 贿赂贵方项目人员和管理人员。

(二) 不以实物方式(包括家电、设备、健身器材、汽车、住房等实物)贿赂贵方项目人员和管理人员。

(三) 不以消费方式(包括娱乐消费、旅游、国内或国外考察等方式)贿赂贵方项目人员和管理人员。

(四) 不以其他任何方式(包括以朋友名义提供各种好处、活动抽奖、打牌中故意输钱、性贿赂等方式)贿赂贵方项目和管理人员。

二、如违反以上任一承诺,同意贵方解除合同并将我方列入供应商黑名单,由此造成的损失由我方承担及赔偿,触犯法律承担相应的法律责任。

三、如贵方人员向我方索取好处或贿赂,我方将及时向贵方纪检监察部门或上级纪检监察机构投诉,投诉电话:0571-87260775;投诉邮箱:xfjb@zjrcu.com。

_____(加盖单位公章):

法人代表人或授权代理人(签字或盖章):

附件六

购买/使用腾讯云境外服务附录

如果甲方希望购买\使用到境外国家和地区的服务,则本采购合同以及本附录条款(以下统称为“本协议”)是腾讯云与甲方,就甲方使用腾讯云境外服务的相关事项签订的合同。本附录中使用但未定义的任何术语应具有本采购合同所赋予的含义。

本附录作为本采购合同的附属协议,具有与本采购合同同等效力。本附录未约定事项,甲方应遵守本采购合同的相关约定。若本附录与本采购合同中的条款相冲突或不一致,则以本附录为准。

第一条 适用范围

1.1 本附录适用于甲方购买\使用境外(为本附录之目的,“境外”系指中国大陆以外的国家或地区,包括但不限于中国香港、中国澳门等腾讯云官网展示的可用服务地域)腾讯云服务场景;在此场景下,甲方除应当严格遵守本采购合同约定内容外,还应当遵守本附录的内容。

1.2 当甲方购买\使用境外云服务时,将由腾讯云境外关联公司为甲方在境外提供相应的云服务(以下将腾讯云及境外关联公司统称为“腾讯云”)。

1.3 甲方在购买\使用境外云服务时,如云服务所在境外地区当地法律法规有相应的要求(包括但不限于资质要求、实名认证要求、数据隐私要求等),或相应政府部门对甲方有特别的要求,甲方需要满足境外地区对甲方使用境外云服务的所有要求,并独立承担因不满足这些要求导致的后果。

1.4 甲方不得,且不得允许甲方的关联方、雇员和服务提供商以及受甲方管理、监督或以其他方式受甲方控制的任何第三方:(a)对腾讯云提供的服务进行复制、修改、创建衍生作品、反向工程、反编译、翻译、分拆或以其他方式尝试提取服务的任何或所有源代码(除非适用法律明确禁止设置上述限制,且法律允许甲方进行反向工程,甲方将在进行反向工程之前联系腾讯云以获得所需的信息);(b)将服务用于操作核设施、空中交通管制或生命支持系统,且使用服务或无法使用服务可能会导致死亡、人身伤害或环境破坏,(c)独立于任何集成的应用程序分许可、转售或分发任何或所有服务;或(d)以规避费用或以其他方式规避使用限制的方式获取服务。

Commented [珊1]: 是否存在改造修改服务相关代码?

1.5 如果甲方选择美国为服务地区,甲方不得,且不得允许甲方的关联方、雇员和服务提供商及受甲方管理、监督或以其他方式受甲方控制的任何第三方:(a)处理或存储受美国国务院发布的《国际武器交易条例》约束的任何客户数据;或(b)处理或存储受《1996 年健康保险携带和责任法案》(即 HIPAA 法案,包括其不时修订或根据该法案发布的任何法规)约束的任何客户数据。

第二条 服务中止、变更或终止

2.1 如果甲方发现甲方或甲方的用户使用腾讯云服务创建的或在腾讯云服务上运行的任何应用程序(以下称“应用程序”,包括甲方的终端用户对应用程序的使用)或甲方的客户数据违反了本附录及相关服务规则,甲方应立即暂停该应用程序,删除客户数据并暂停甲方或甲方的终端用户对腾讯云服务的访问。如果甲方未在腾讯云发出任何违规通知后的二十四小时内采取前述行动,腾讯云有权暂停或禁用该应用程序,并禁用甲方

的账户,直到违规行为得到纠正。如果腾讯云认为甲方或甲方的终端用户的违规行为可能导致以下后果:

- 2.1.1 中断提供腾讯云服务;
- 2.1.2 中断第三方对腾讯云服务的使用;
- 2.1.3 扰乱用于提供腾讯云服务的腾讯网络或服务器;
- 2.1.4 允许未经授权的第三方获取腾讯云服务;

腾讯云可以在不事先通知甲方的情况下,在防止或纠正该违规行为所需的最小限度内立即暂停甲方的账户、违规应用程序或终端用户账户。

2.2 如下列情形发生,腾讯云有权向甲方发送书面通知,立即暂停、修改、限制或终止甲方对腾讯云的全部或部分服务的使用或访问:

2.2.1 腾讯云因需要遵守任何适用的法律、法院命令或政府机构的要求,或腾讯云合理认为,为确保腾讯云不会违反前述法律、法院命令或政府机构要求的规定或产生任何违反前述规定的风险;

2.2.2 腾讯云受到任何当前或将来的监管要求,使得腾讯云承担了在适用服务地域内其他商业运营主体不需要承担的义务,或使得腾讯云难以继续提供受影响的服务,或腾讯云合理相信该等监管要求与本协议或根据本协议提供的服务相冲突。

2.3 甲方可以根据本附录或腾讯云服务规则终止腾讯云服务,但除非本附录或腾讯云服务规则有任何相反的规定,甲方不能要求腾讯云退还甲方已支付的任何费用。

2.4 甲方或腾讯云根据本协议的任何条款终止全部或部分境外云服务、或终止本协议的,除法律明确要求外,服务及协议的终止不免除任何一方在终止生效之日前已产生的义务。如果腾讯云暂停向甲方提供服务:(a) 甲方仍应承担截至暂停之日累计的所有费用(包括在暂停之日前产生的费用,但相关义务在暂停之日后才履行);(b) 甲方仍应承担甲方可获取的腾讯云服务对应的费用;及(c) 在任何暂停服务期间内,甲方均无权根据任何服务等级协议获得补偿。

2.5 如果腾讯云对腾讯云服务进行任何变更且该等变更将实质性减少腾讯云服务的功能,腾讯云将采取合理商业努力,在变更生效之前的合理期限内提前向甲方发送通知,前提是甲方已订阅接收有关该等变更的通知。如果腾讯云服务的中断或变更系为处理腾讯云服务安全性或完整性之紧急事件或威胁,为配合或回应诉讼,为解决知识产权相关的顾虑,或为遵守法律或政府的要求所必要,则腾讯云可以直接做出该等变更而不承担通知义务。

第三条 数据处理

3.1 甲方保证:存储、上传到腾讯云服务中,所有向腾讯云提供的数据处理指令,提交给腾讯云或者利用腾讯云服务以分析、分发等任何方式处理的用户业务数据,为甲方依法收集、获取或产生的数据。甲方不会,也不曾以任何方式违反适用的数据保护相关法律、法规,侵犯任何个人或实体的合法权利,或将用户业务数据用于违法违规目的,并确保根据所有适用法律和法规保护甲方终端用户的个人数据,包括向甲方的终端用户发布具有充分法律效力的隐私通知。甲方应确保已从甲方的终端用户获取并保留其访问、监控、使用、披露

Commented [珊2]: 但是应提前告知甲方。否则甲方有权要求乙方承担甲方因此遭受的所有损失。

Commented [珊3]: 建议删除。甲方应有权要求乙方补足暂停服务期限的服务。

Commented [珊4]: 应向主协议约定的联系人发出具体书面通知。

和授权腾讯云处理用户业务数据所需的任何同意。“用户业务数据”系指甲方或甲方的终端用户提交至腾讯云服务的任何数据、信息、媒体或其他内容,但不包括作为甲方账号的一部分提供给腾讯云的任何数据。

3.2 如甲方在使用腾讯云境外服务时需要将数据进行跨境处理,甲方需要遵守中国及境外地区关于数据处理的法律法规规定及监管部门要求,并履行数据跨境合规义务。如果甲方违反中国及境外地区关于数据处理的法律法规规定及监管部门要求,甲方应当独立承担由此导致的所有后果及责任,如因此给腾讯云造成损失的,甲方还应当赔偿腾讯云的所有损失。

3.3 如甲方使用腾讯云境外服务处理的业务数据包含任何个人数据,则双方同意相关个人数据的处理按照《数据处理及安全协议》(<https://www.tencentcloud.com/zh/document/product/301/17347?lang=zh&pg=>)及中国境内个人数据保护相关法律法规及监管部门要求进行。如果《数据处理及安全协议》适用于相关个人数据的使用或访问,甲方同意腾讯云或其关联方依据《数据处理及安全协议》使用或访问相关个人数据。“个人数据”具有《数据处理及安全协议》及中国境内个人数据保护相关法律法规及监管部门要求中所赋予的含义。

第四条 侵权赔偿责任

4.1 腾讯云的赔偿义务

4.1.1 对于针对甲方提起的,声称甲方或甲方的终端用户根据本协议使用腾讯云境外服务的行为侵犯或盗用了任何第三方的专利或著作权的第三方主张、诉讼或程序(“主张”),腾讯云将为甲方抗辩或由腾讯云自行决定和解。腾讯云对于辩护或和解协商应享有唯一的控制权,且腾讯云同意在本协议规定的责任限制内,支付由于该等侵权导致的相关争议解决机构针对甲方作出的最终判决金额,或任何腾讯云在和解中同意支付的金额;前提是甲方向腾讯云提供:(a)关于该等主张的及时书面通知;(b)对主张进行抗辩及和解的唯一控制权;及(c)为和解或抗辩主张而合理要求的所有信息和协助,费用由腾讯云负担。

4.1.2 如果任何主张被提起,或腾讯云认为有可能被提起,腾讯云将承担费用,自行决定:(a)为甲方获取继续使用适用的腾讯云服务的权利;(b)修改腾讯云服务,或以不会严重损害服务功能的、不侵权的软件或服务来替换相关腾讯云服务;或(c)如果上述方案均不具备商业合理性,则可以终止适用的订单,并按比例退还甲方已为适用腾讯云服务向腾讯云预付的任何费用。

4.1.3 如果主张是以下原因引起的,则腾讯云对甲方不负有本条下的义务:(a)甲方对本协议的违反;(b)客户数据;(c)被诉的侵权行为是基于将软件或服务与非腾讯云提供的任何产品、服务、数据、软件、硬件或业务流程结合使用;(d)使用非现行或不受支持版本的服务;(e)腾讯云或其关联方外的任何人士对软件或服务的修改;(f)腾讯云根据甲方特别要求或指定符合特定规范或要求提供的服务或产品;(g)甲方或甲方的终端用户在收到腾讯云停止使用的通知后仍然继续使用腾讯云服务后导致的责任;或(h)因双方发生诉讼、仲裁等纠纷,就争议部分腾讯云可暂停相关服务、造成甲方损失的腾讯云不承担任何责任,待争议解决后恢复履行。

4.1.4 针对与服务相关的任何知识产权侵权主张,本条规定了腾讯云的全部责任及甲方的唯一救济。

Commented [珊5]: 请评估实际使用过程中是否存在此等行为。

Commented [珊6]: 请修改为: 未经腾讯云授权的其他任何人对软件或服务的修改。

Commented [珊7]: 应根据纠纷处置情况判断乙方责任。建议删除。

Commented [珊8]: 请补充乙方的违约责任,即因甲方使用腾讯云软件或服务而遭受第三方关于知识产权侵权主张的,腾讯云应向甲方承担违约责任,包括恢复名誉,纠纷期间服务暂停的赔偿等。

4.2 甲方的赔偿义务

对于针对腾讯云、~~其关联方~~、及它们各自的许可方、~~雇员、高管及董事~~提起的、声称: (a) 甲方~~就~~使用腾讯云境外服务的~~任何产品、服务或数据行为~~侵犯任何第三方的知识产权, ~~但是针对腾讯云服务本身的知识产权侵权纠纷除外~~; (b) 甲方或甲方的终端用户以违反本采购合同、本附录、腾讯云服务规则的方式使用服务引起的包括但不限于甲方违反适用的法律、法规(包括数据保护相关法律)或侵犯任何第三方权利的任何主张; 或 (c) 甲方或甲方的终端用户使用并非由腾讯云提供的产品、服务、数据、软件、硬件引起的主张, 甲方将为腾讯云抗辩或由甲方自行决定和解。甲方对于辩护或和解协商应享有唯一的控制权, 且甲方同意在本协议规定的责任限制内, 支付由于该等侵权导致的相关争议解决机构针对腾讯云作出的最终判决金额, 或任何甲方在和解中同意支付的金额; 前提是腾讯云向甲方提供: (a) 关于该等主张的及时书面通知; (b) 对主张进行抗辩及和解的唯一控制权; 及 (c) 为和解或抗辩主张而合理要求的所有信息和协助, 费用由甲方负担。甲方将为腾讯云抗辩或选择和解, 并赔偿腾讯云, 使其免于遭受该等主张引起的损失, 前提是腾讯云或其关联方有权使用其自行选择的律师参加辩护及和解协商, 且任何要求腾讯云或其关联方, 或它们的雇员或代表承认责任、支付金钱, 采取或不采取任何行为的和解, 都应取得腾讯云或其关联方的事先书面同意(该等事先书面同意不应被不合理地保留、限制或延迟)。

甲方同意支付任何因该等主张导致的针对腾讯云或其关联方, 或它们的雇员或代表作出的最终判决金额及腾讯云由于该等主张而承担的费用(包括合理的律师费用)、罚款等损失, 或任何甲方在和解中同意支付的金额。~~腾讯云将向甲方提供: (a) 关于任何主张的及时书面通知; 及 (b) 为和解或抗辩该主张可获得的任何信息和协助, 任何费用由甲方负担。~~

第五条 责任限制

5.1 在适用法律允许的最大范围内, 腾讯云提供的境外服务均按“原样”和“现有”的状态提供, 并且腾讯云及其任何许可方均未作出, 且腾讯云在此代表自身及其许可方声明其不提供关于腾讯云、任何其他软件或服务, 或通过服务提交、上传、存储、传输或展示的媒体或其他任何内容的任何明示、默示或法定的陈述或保证, 包括下列任何陈述、保证或承诺:

- (i) 腾讯云境外服务将不会中断, 是安全、无错误或无病毒的;
- (ii) 客户数据不会丢失或受损;
- (iii) 腾讯云境外服务将与客户或其终端用户的网络、系统、应用程序、硬件或设备兼容; 或
- (iv) 腾讯云境外服务将具有适销质量或符合任何特定用途。

5.2 腾讯云提供的境外云服务非为操作核设施、空中交通管制或生命支持系统, 且使用境外云服务或无法使用服务可能会导致死亡、人身伤害或环境破坏等高风险活动而设计, 或旨在被用于前述高风险活动。

第六条 出口管制与制裁法律法规

6.1 甲方的身份: 甲方~~和/或甲方的关联公司、甲方和/或甲方的关联公司~~的任何高管、董事、股东、~~代理或雇~~佣均未:

Commented [珊9]: 请确认是否接受以下免责情形。

6.1.1 被列于任何管控名单等禁止或限制交易名单,或由对甲方具有管辖权的机关制定的其它任何受制裁人员名单(该等名单列明的人员为“受限人员”);

6.1.2 组建、运营或常驻于被全面制裁的目标国家或地区(“受制裁地区”);

6.1.3 被任何一个或多个受限人员控制或持有 50% 以上的所有者权益。

6.2 制裁事件。如果甲方和/或甲方的关联公司成为受限人员,或被受限人员控制或持有 50% 以上的所有者权益,或因贸易法律(定义如下)而导致本协议的履行被限制或禁止,或如果腾讯云合理地认为甲方和/或甲方的关联公司违反了贸易法律或正在从事可能使腾讯云违反贸易法律的活动(“制裁事件”),则腾讯云可停止履行本协议项下的义务或停止继续提供服务,并有权立即终止本协议和正在提供的服务。腾讯云有权酌情采取其他补救措施。

6.3 贸易合规。甲方应遵守所有适用的与甲方使用腾讯云服务相关的出口管制和经济制裁的法律和法规(合称“贸易法律”)。甲方同意不参与和腾讯云服务有关的,可能会导致腾讯云违反任何贸易法律的任何活动,且甲方应遵守适用的贸易法律使用腾讯云服务,包括:(a) 甲方对客户数据的转移和处理;(b) 向终端用户提供客户数据;(c) 指明任何前述事项发生的服务地区;及(d) 经由腾讯云服务传送、发布或上传数据、技术信息、软件或其他内容。如甲方违反本条款(贸易合规)之约定或出现以下情形的,则腾讯云可停止履行本协议项下的义务或停止继续提供服务,并有权立即终止本协议和正在提供的服务:

6.3.1 甲方或被甲方授权使用腾讯云服务的第三方因被列入任何管控名单或被采取贸易法律下的任何制裁、处罚措施等,导致腾讯云出现无法履约、履约障碍、履约成本或者履约风险明显增高等情形或类似情形的;或

6.3.2 腾讯云服务的履行因任何贸易法律而受限制、被禁止或提供腾讯云服务可能导致违反贸易法律的,比如腾讯云服务、相关软、硬件产品全部或部分、直接或间接受到管制而导致腾讯云不适合继续提供腾讯云服务的。

第七条 商标使用及公开宣传

7.1 除非法律明确要求,否则甲方不得就本协议或腾讯云为甲方提供境外云服务的事实发布任何新闻稿或进行任何其他公开交流活动。

7.2 未经腾讯云事先书面同意,甲方不得使用腾讯云的商标、服务标志、服务或商品名称、标识(合称“腾讯云标识”),或对外披露腾讯云是甲方的云服务提供商。

7.3 即使已获得相关批准,除非腾讯云另行书面同意,否则甲方对外披露腾讯云是云服务提供商或使用腾讯云标识的授权应当在本协议或订单、服务到期时立即终止。甲方使用腾讯云标识应当遵守腾讯云可能不时发布的条款、条件或指南。

第八条 合同终止

8.1 在适用法律允许的范围内,如下列情形发生,腾讯云有权向甲方发送书面通知,立即全部或部分终止本协议或任何订单,或暂停、修改、限制或终止甲方对服务的访问或使用(或其任何方面的全部或部分的访问

或使用), 或针对某一服务地区或区域暂停、修改、限制或终止服务的访问或使用:

8.1.1 甲方未在适用到期日后的 30 日内, 支付其应付腾讯的费用或其他款项;

8.1.2 腾讯云合理地相信甲方或其终端用户在其使用服务时违反了任何适用法律, 或从事了任何欺诈或欺骗性活动;

Commented [珊10]: 应提供相应证据证明, 不因腾讯云“合理相信”之理由。

8.1.3 甲方一旦出现付款障碍/困难等情形的, 包括但不限于: 公司合并、分立、公司管理层人员更换、破产、清算、可能影响本合同履行的重大诉讼、公司发生工商变更或与其他债权人达成任何自愿协议, 或者无法偿还到期的债务等, 甲方应在相关情形发生后【5】个自然日内如实告知腾讯云, 基于前述情形, 腾讯云有权要求提前收款、解除合同、要求甲方提供担保、暂停提供相应产品、终止提供相应服务等权利;

8.1.4 腾讯云根据适用法律、法庭命令或政府机构的要求, 或腾讯云认为为保证腾讯云不违反前述规定、命令或要求或为规避违反的风险, 采取该等做法具有合理性; 或

8.1.5 任何当前或未来的监管或其他要求(i) 使腾讯云承担一般不适用于在某服务地区或区域运营的企业义务; (ii) 将导致腾讯云难以继续提供受影响的服务; 或(iii) 腾讯云合理地认为可能与本协议或服务相冲突。

8.2 如果任何一方严重违反本协议或订单, 则另一方可以提前二十 (20) 日发出书面通知, 终止本协议、适用的订单、或相关服务, 前提是该通知中所述违约事项未能在前述二十 (20) 日的期限内以令另一方合理满意的方式被纠正。如果违约方构成如前所述的对本协议的重大违约, 则守约方有权选择完全终止本协议, 或仅终止适用的订单或服务。

8.3 除法律明确要求外, 如果任何一方根据本协议的条款终止本协议, 就与本协议 (包括适用的订单) 相关的支出或承诺, 或因损失预期利润或预期销售额而造成的损害, 任何一方均不因其终止行为而向另一方承担责任。但是本协议终止不免除任何一方在终止生效之日前产生的义务。

8.4 终止的效力。

8.4.1 本协议、订单、或服务终止或到期后: (i) 甲方应在终止或到期后三十 (30) 日内向腾讯云支付该订单项下的任何应付费用或其他款项, (ii) 甲方应删除腾讯云的软件 (如有), 并将适用于该订单的任何应用程序和用户业务数据从服务中移除; (iii) 甲方在本协议下与该订单有关的权利应立即停止; 及(iv) 经对方要求, 双方将尽商业合理努力, 返还或销毁对方的所有保密信息。

8.4.2 除非另有明确的书面约定, 腾讯云没有义务在该合同、订单、或服务终止后向甲方提供适用于已终止合同或订单项下服务的用户业务数据。

8.4.3 本协议的整体终止将导致所有订单、服务的终止。

8.4.4 此外, 以下条款在本协议到期或终止后仍然有效:

(a) 本采购合同: 第 7、8、10、11、和 13 条。

(b) 本附录: 第 3、4、5、6、7、8.3、8.4 条。